공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2023 - 070 호 2023. 4. 26.

사 건 번 호 2018카조0293

사 건 명 11개 농업용 필름 제조·판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 일신하이폴리 주식회사
안산시 단원구 성곡로 59
대표이사 임○○, 정○○

2. 주식회사 삼동산업
천안시 서북구 입장면 성진로 1122-27
대표이사 정○○

3. 주식회사 태광뉴텍
서울 영등포구 선유로9가길 16
대표이사 신○○, 신△△, 신□□

피심인 1. 내지 3.의 대리인 법무법인(유) 원
담당변호사 박○○, 김○○

4. 광주원예농업협동조합
광주 광산구 하남산단7번로 213
조합장 정○○
대리인 법무법인 21세기종합법률사무소

담당변호사 서○○

5. 흥일산업 주식회사

김해시 김해대로 2567번길 38-21

대표이사 강○○

대리인 법무법인(유) 원

담당변호사 박○○, 김○○

6. 주식회사 상진

익산시 삼기면 삼기농공단지길 57

대표이사 최○○

7. 주식회사 자강

충북 옥천군 동이면 동이농공길 73-3

대표이사 민○○

대리인 법무법인 세움

담당변호사 조○○

8. 동아필름 주식회사 농업회사법인

경북 성주군 월항면 월항농공단지1길 63

대표이사 박○○

대리인 법무법인(유) 원

담당변호사 박○○, 김○○

9. 주식회사 별표비니루

충남 부여군 석성면 증산로 81

대표이사 박○○

10. 진주원예농업협동조합

진주시 큰들로 87
조합장 강○○

11. 주식회사 경농산업
경북 성주군 농공단지길 37
대표이사 우○○

피심인 10. 및 11.의 대리인 법무법인(유) 원
담당변호사 박○○, 김○○

심 의 종 결 일 2023. 1. 27.

주 문

1. 피심인 일신하이폴리 주식회사, 주식회사 삼동산업, 주식회사 태광뉴텍, 광주원예농업협동조합, 흥일산업 주식회사, 주식회사 상진, 주식회사 자강, 동아필름 주식회사 농업회사법인, 주식회사 별표비니루, 진주원예농업협동조합 및 주식회사 경농산업은 농업용 하우스 필름의 계통가격, 할인율, 기금, 장려금율 등을 합의하거나 전년도 거래를 존중하여 영업하기로 합의하는 방법으로 국내 농업용 하우스 필름 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 일신하이폴리 주식회사, 주식회사 상진, 주식회사 자강 및 동아필름 주식회사 농업회사법인은 농협경제지주 주식회사가 발주하는 농업용 하우스 필름 구매 입찰에 참여하면서 사전에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 합의하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인 일신하이폴리 주식회사, 주식회사 삼동산업, 주식회사 태광뉴텍, 광주원예농업협동조합, 흥일산업 주식회사, 주식회사 상진, 주식회사 자강, 동아필름 주식회사 농업회사법인, 주식회사 별표비니루, 진주원예농업협동조합 및 주식회사 경농산업은

향후 위 1. 및 2.와 동일·유사한 행위가 다시 발생하지 않도록 이 시정명령을 받은 날로부터 3개월 이내에 최고경영자 및 농업용 하우스 필름 영업 담당 임직원에 대하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 관한 교육을 실시하여야 한다. 단, 교육일정, 교육방식, 교육내용, 시간·장소, 교육대상자는 공정거래위원회와 협의를 거친 것이어야 한다.

4. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 일신하이폴리 주식회사	:	128,000,000원
2) 주식회사 삼동산업	:	143,000,000원
3) 주식회사 태광뉴텍	:	144,000,000원
4) 광주원예농업협동조합	:	126,000,000원
5) 홍일산업 주식회사	:	85,000,000원
6) 주식회사 상진	:	3,000,000원
7) 주식회사 자강	:	75,000,000원
8) 동아필름 주식회사 농업회사법인	:	89,000,000원
9) 주식회사 별표비니루	:	1,000,000원
10) 진주원예농업협동조합	:	91,000,000원
11) 주식회사 경농산업	:	46,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 일신하이폴리 주식회사, 주식회사 삼동산업, 주식회사 태광뉴텍, 광주원예농업협동조합, 흥일산업 주식회사, 주식회사 상진, 주식회사 자강, 동아필름 주식회사 농업회사법인, 주식회사 별표비니루, 진주원예농업협동조합, 주식회사[1] 경농산업은 농업용 필름 제조·판매를 업으로 하는 자로서 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'[2] 제2조 제1호의 규정에 따른 사업자에 해당한다.

나. 피심인 일반현황

2 피심인들의 일반현황은 <표 1>과 같다.

<표 1> 최근 3년간 피심인들 일반 현황

(기준: 각 회계연도 말, 단위: 천 원)

연번	피심인	연도	자본금	매출액	영업이익	당기순이익	설립일
1	일신	2021	3,510,000	148,868,971	4,489,916	4,445,326	1967. 7. 18.
		2020	3,510,000	134,202,440	952,335	1,713,131	
		2019	3,510,000	127,028,672	4,179,745	4,299,990	
2	삼동	2021	4,421,520	92,288,970	1,684,933	381,328	1995. 1. 27.
		2020	4,421,520	88,233,584	2,790,389	1,049,174	
		2019	4,421,520	84,812,689	3,090,513	1,020,397	
3	태광	2021	5,050,500	57,875,678	2,030,838	1,862,461	1976. 4. 7.
		2020	5,050,500	55,785,513	3,487,050	2,613,606	
		2019	5,050,500	50,213,276	2,604,422	2,026,399	
4	광주원예	2021	8,214,176	25,098,917	543,505	△31,079	1993. 4. 1.
		2020	8,214,176	24,024,883	648,988	119,070	
		2019	8,214,176	23,624,916	433,310	△253,926	

1) 이하에서 회사명칭을 기재할 때 주식회사는 생략하고, 일신하이폴리는 '일신', 삼동산업은 '삼동', 태광뉴텍은 '태광', 광주원예농업협동조합은 '광주원예', 흥일산업은 '흥일', 동아필름 농업회사법인은 '동아', 별표비니루는 '별표', 진주원예농업협동조합은 '진주원예', 경농산업은 '경농'이라 하며 이 사건 피심인 전체를 지칭할 때는 '피심인들'이라 한다.

2) 2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되기 전의 것을 말하며 이하 '법'이라 한다.

5	흥일	2021	1,300,000	19,421,840	858,495	587,927	1988. 7. 1.
		2020	1,300,000	18,808,512	841,564	783,827	
		2019	1,300,000	19,030,858	785,287	598,836	
6	자강	2021	2,000,000	16,451,167	293,522	209,772	1993. 12. 1.
		2020	2,000,000	13,670,921	216,329	158,744	
		2019	2,000,000	12,402,071	158,857	28,351	
7	상진	2021	4,049,920	11,870,299	△66,558	△100,922	1991. 8. 29.
		2020	4,049,920	10,859,806	49,403	62,536	
		2019	4,049,920	11,668,638	△20,989	49,397	
8	동아	2021	800,000	10,190,971	903,335	828,732	2007. 1. 12.
		2020	800,000	9,637,530	929,452	776,714	
		2019	800,000	9,610,377	795,137	623,586	
9	별표	2021	400,000	9,965,481	92,131	68,698	1997. 12. 1.
		2020	400,000	9,960,270	137,045	73,459	
		2019	400,000	9,994,912	143,250	148,816	
10	진주원예	2021	18,251,508	7,350,080	989,811	678,503	1993. 7. 8.
		2020	15,324,544	6,906,024	939,561	504,584	
		2019	13,813,595	6,701,038	883,783	465,230	
11	경농	2021	1,000,000	6,208,030	△507,639	△596,660	1999. 12. 23.
		2020	1,000,000	5,422,858	85,058	6,269	
		2019	1,000,000	5,244,469	△387,247	△465,840	

* 출처: 피심인들 제출자료

다. 시장구조 및 실태

1) 농업용 필름의 개념 및 종류

3 농업용 필름은 시설재배용 비닐하우스, 못자리 보온, 지온관리, 병해충방지 등 농작물 생산에 사용되는 폴리에틸렌 필름(Polyethylene film)을 의미한다.[3] 못자리 보온용으로 시작된 농업용 필름은 사용 용도에 따라 크게 하우스 필름[4]과 멀칭 필름(Mulching film) 등으로 구분할 수 있다.[5] 용도별로 기능이 특성화되어 다양한 소재와 기술이 적용되고 있다.

3) 최근에는 일신, 삼동, 태광을 중심으로 폴리올레핀(Polyolefin) 필름 생산의 비중을 점차 늘리고 있다. 폴리올레핀 필름은 폴리에틸렌 필름에 비해 내구성이 좋아 장기간 사용이 가능하고, 기능도 우수하다.

4) 하우스 내에 멀칭 필름을 사용하는 경우도 있다. 이 경우는 일반 노지에서 사용하는 필름보다는 고기능(지온 유지, 잡초예방), 내구성 등이 요구되고, 농협경제지주도 하우스필름 구매공급 계약의 대상에 하우스 내에 사용하는 멀칭 필름을 포함시키고 있다. 이에 따라, 이하에서는 하우스 내에 사용하는 멀칭 필름도 하우스 필름에 포함하기로 한다.

5) 이하는 "우리 플라스틱 필름·시트 산업동향", 사단법인 한국플라스틱포장용기협회(2016년)의 내용(48쪽~70쪽)을 정리하였다.

4 하우스 필름은 비닐하우스의 구조물(대형 파이프) 피복에 사용하는 필름을 의미한다. 하우스 필름은 외부의 기후요건이 농작물에 끼치는 영향을 최소화하면서 하우스 내 농작물의 안정적인 생산을 위하여 사용되기 때문에 보온성 외에도 적외선 차단, 투광성, 내구성 등의 다양한 기능이 요구된다. 또한 각 농작물의 특성을 살린 다양한 필름들이 생산되고 있으며, 3층 또는 다층필름들도 생산·공급되고 있다.

<그림 1> 농업용 필름 종류

▲ 하우스 필름

▲ 멀칭 필름

* 출처: 태광 홈페이지(www.plastar.co.kr)

5 일반적으로 밭농사에 사용되는 멀칭 필름은 농작물 재배 시 잡초가 자라나는 것을 방지하고 가뭄이나 장마 때 습기를 조절하기 위하여 사용된다. 하우스 필름에 비해 고기능을 요구하지는 않기 때문에 하우스 필름에 비해 기능과 제조공정이 비교적 단순한 편이다.

2) 농업용 하우스 필름 시장현황

6 국내 농업용 하우스 필름의 시장규모는 약 2,000억 원으로 추정되며, 한국합성수지사업협동조합(이하 '합성수지조합'이라 한다)의 조합원[6]이 대부분을 생산하고 있다.

6) 일신과 별표는 합성수지조합의 회원사가 아니다. 다만, 일신은 합성수지조합의 회비를 납부하고 회의에

2021년 기준으로 상위 3사인 일신, 삼동, 태광이 시장의 약 62%를 점유하고 있으며, 광주원예와 홍일을 포함하면 상위 5사가 차지하는 시장점유율은 약 77%에 달한다.

<표 2> 피심인별 농업용 하우스 필름 총 매출액[7)]

(단위: 천 원, %)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
일신	63,683,874 (28.0)	68,228,800 (29.4)	66,234,781 (29.2)	68,202,550 (29.5)	69,558,021 (29.0)
삼동	41,802,596 (18.4)	42,981,733 (18.5)	42,910,338 (18.9)	43,361,019 (18.8)	45,664,376 (19.0)
태광	34,183,899 (15.0)	32,394,679 (14.0)	33,764,545 (14.9)	34,244,958 (14.8)	33,968,111 (14.2)
광주원예	19,998,381 (8.8)	19,771,880 (8.5)	20,486,147 (9.0)	20,206,393 (8.8)	20,834,529 (8.7)
홍일	15,939,645 (7.0)	16,143,957 (7.0)	14,721,133 (6.5)	15,159,238 (6.6)	15,656,366 (6.5)
상진	10,761,596 (4.7)	10,945,671 (4.7)	9,970,359 (4.4)	9,523,920 (4.1)	10,400,111 (4.3)
자강	6,257,985 (2.8)	8,894,447 (3.8)	7,609,931 (3.4)	8,636,588 (3.7)	10,240,642 (4.3)
동아	9,160,690 (4.0)	9,097,514 (3.9)	9,422,740 (4.2)	9,360,085 (4.1)	10,041,637 (4.2)
별표	11,602,024 (5.1)	9,976,353 (4.3)	9,994,912 (4.4)	9,960,270 (4.3)	9,965,481 (4.2)
진주원예	6,420,280 (2.8)	6,848,117 (3.0)	6,701,037 (3.0)	6,906,023 (3.0)	7,350,080 (3.1)
경농	7,432,666 (3.3)	6,716,018 (2.9)	4,680,988 (2.1)	5,365,732 (2.3)	6,110,727 (2.5)
총계	227,243,636 (100.0)	231,999,169 (100.0)	226,496,911 (100.0)	230,926,776 (100.0)	239,790,081 (100.0)

* 출처: 피심인들 제출자료

3) 농업용 하우스 필름의 유통 및 가격 결정구조

7 농업용 하우스 필름의 유통경로는 크게 계통거래, 자체거래, 민수거래 등 세 가지 유형으로 구분된다. 계통거래와 자체거래는 피심인들과 농협경제지주가 체결하는 농업용 하우스 필름의 품목별 계통가격을 기준으로 하여 거래가 이루어지는 데

지속적으로 참여하는 등 사실상 조합원과 유사하게 활동하고 있다.

7) 농협경제지주는 농업용 하우스 필름을 농민에게 공급하기 위해 매년 계통계약을 체결한다. 현재 계통계약을 체결하는 업체는 피심인들이 전부이기 때문에 피심인들의 농업용 하우스 필름 매출액을 시장 전체 매출액으로 보아도 무방하다고 판단된다. 다만, 해당 총 매출액에는 노지에 사용하는 멀칭 필름 매출액도 포함되어 있다.

반해, 민수거래는 일반 대리점, 인터넷 등을 통하여 거래가 이루어진다.

8 농협경제지주와 피심인들은 해마다 개별적으로 농업용 하우스 필름의 품목별로 계통가격에 관한 계약을 체결한다.[8] 농협경제지주는 매년 말경에 피심인들에게 농업용 하우스 필름의 원재료, 인건비, 물류비 등의 제조원가 자료를 요청하고, 동 제조원가 자료를 고려하여 자체적으로 농업용 하우스 필름의 개별 품목의 가격을 산정하는데 통상 전년 대비 가격을 얼마나 변동시킬 것인지를 정하여 피심인들에게 통지한다. 그 후에 농협경제지주는 피심인들과 개별적으로 계통가격에 대한 협상을 진행하고, 협상 결과에 따라 계통가격을 결정하고 계약을 체결한다.[9]

9 계통거래는 이렇게 결정된 계통가격을 기준으로 이루어지는 농업용 하우스 필름의 거래를 말한다. 농업용 하우스 필름을 사용하는 농민이 지역의 단위농협에 구매신청을 하면,[10] 단위농협은 이를 농협경제지주에 전달하고, 피심인들은 해당 필름을 농민에게 공급한다. 단위농협은 거래 과정에서 농업용 하우스 필름에 대한 검수 작업을 진행한다.

10 피심인들과 단위농협들은 계통가격이 결정된 이후, 장려금율이나 할인율[11]에 대한 협상을 진행하기도 한다.[12] 계통가격과 유사하게 피심인들과 단위농협은 개별적으로 장려금 등에 대한 협상을 진행하고, 피심인별 계약을 통하여 장려금 비율 등을 정한다. 피심인들은 계약에서 정해진대로 거래금액의 일정 비율을 장려금 등으로 단위농협에게 지급한다.[13]

11 자체거래도 계통거래와 유사한 방식으로 이루어진다. 피심인들과 단위농협은

---

8) 모든 농업용 하우스 필름에 대해 계통계약을 체결하는 것은 아니다. 예를 들어 2018년 일신은 대풍, 따봉, 풍작 등의 제품에 대해서는 계통계약을 체결하지 않았다.

9) 농협경제지주는 피심인별로 개별적으로 계통가격에 대한 협상을 진행한다. 따라서, 유사한 기능을 가진 제품이더라도 피심인별로 가격이 차이가 있을 수 있다. 예를 들어, 2018년에 대표적인 농업용 하우스 필름인 '장수'의 경우, [redacted]은 [redacted]에 계약을 체결했으나, [redacted]은 [redacted]에 계약을 체결하였다.

10) 피심인들이 농민으로부터 직접 주문을 받아 단위농협 등에 주문을 넣는 경우도 있다.

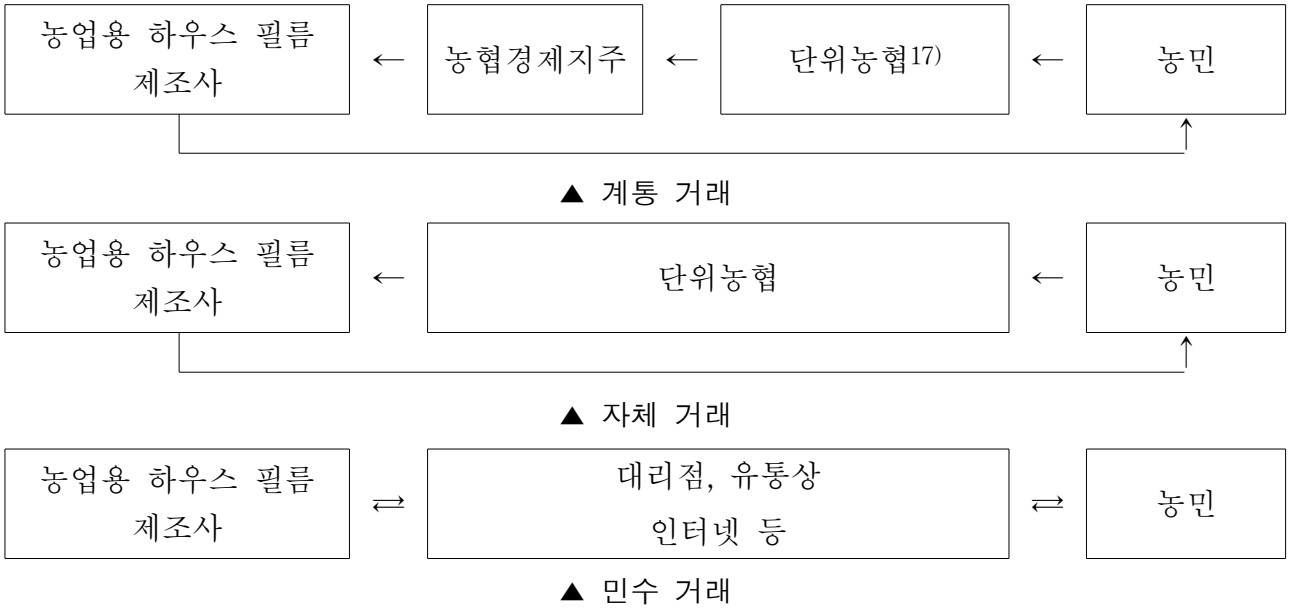
11) 계통가격 대비 장려금율이나 할인율을 정하는 방식으로 정해진다.

12) 지역의 여러 단위농협이 연합하여, 장려금율 등의 거래조건을 협상하기도 한다. 논산·부여 지역의 [redacted]와 성주 지역의 [redacted]의 규모가 가장 크다.

13) 통상 농협경제지주는 피심인들에게 농업용 필름 대금을 정산하는 과정에서 장려금을 공제하고 지급하고, 농민은 계통가격에서 추가 할인된 금액으로 농업용 필름을 구매한다.

계통가격을 기준으로 장려금율이나 할인율[14]을 협상하고, 이에 따라 최종 판매가격이 정해진다. 자체거래의 경우 농민이 단위농협에 구매신청을 하고,[15] 단위농협이 피심인들에게 이를 전달하여 거래가 이루어진다. 계통거래는 거래 과정에 농협경제지주의 중개가 있는데 반해, 자체거래는 이러한 중개가 없다는 점에서 차이가 있다. 또한, 계통거래의 경우 대금지급이 일 년에 두 번 이루어지는 데 반해,[16] 자체거래는 피심인들과 단위농협 간 협상에 따라 수시로 이루어질 수 있다는 점에서도 차이가 있다.

<그림 2> 농업용 하우스 필름 유통 경로



12 2021년 기준으로 농업용 하우스 필름의 전체 거래에서, 계통거래가 차지하는 비율은 34%, 자체거래는 16.7%, 민수거래는 49.3%로, 계통거래와 자체거래를 합한 매출액과 민수거래의 매출액이 비슷한 수준이다.

<표 3> 거래 유형별 매출액 규모[18]

(단위: 천 원, %)

14) 자체거래도 계통거래와 마찬가지로 단위농협이 피심인들에게 장려금 지급을 요구하기도 한다. 예를 들어 [redacted]의 경우는 계통가격 할인 이외에도 장려금 지급을 요구한다.(심사보고서 소갑 제4-7호증, 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 약칭한다)
15) 계통거래와 마찬가지로 피심인들이 직접 주문을 받는 경우도 있다.
16) 일반적으로 1월부터 6월까지 납품분은 7월 21일에 대금지급이 이루어지고, 7월부터 12월까지의 납품분은 12월 28일에 대금지급이 이루어진다.
17) 연합구매사업단은 장려금 등을 위한 협상에 임할 뿐, 실제 거래는 단위농협 차원에서 이루어진다.
18) 해당 매출액에는 노지용 멀칭 필름의 매출액이 포함되어 있다.

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
계통거래	85,774,398 (37.7)	82,275,135 (35.5)	78,267,358 (34.5)	78,607,143 (34.0)	81,492,608 (34.0)
자체거래	36,569,952 (16.1)	39,399,366 (17.0)	40,721,966 (18.0)	41,309,963 (17.9)	40,148,899 (16.7)
민수거래	104,899,290 (46.2)	110,324,672 (47.5)	107,507,591 (47.5)	111,009,674 (48.1)	118,148,576 (49.3)
총계	227,243,640	231,999,173	226,496,915	230,926,780	239,790,083

* 출처: 피심인들 제출자료

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 합의배경 및 합의 개요

가) 합의배경

13 농협경제지주는 2016년경부터 지속적으로 농업용 하우스 필름의 계통가격 인하를 추진하여 2016년과 2017년 계통가격은 전년 대비 각 5%가량 인하되었으며,[19] 농협경제지주는 2018년에도 계통가격을 인하하고자 하였다.

14 이에 반해 피심인들은 최저임금 상승[20] 및 유가[21] 인상[22] 등에 따라 계통가격의 인상이 필요하다고 판단하였다. 하지만, 계통가격의 협상과정에서 농협경제지주가 주도권을 행사하고 있었으므로 피심인들의 의견을 관철시키는 데에는 어려움이 있었고, 농업용 하우스 필름 시장은 만성적인 공급 과잉으로 경쟁도 치열한 상황이었다. 이에 피심인들은 계통가격 방어와 시장안정화를 목적으로 빈번히 회합하였는데, 이 과정에서 피심인들은 합성수지조합을 통해 농협경제지주와 계통가격을 협상하고자 하였고 이를 위해서는 무엇

19) 구체적인 인하율은 소갑 제4-2호증 참고
20) 2016년 6,030원/시간 → 2017년 6,470원/시간 → 2018년 7,530원/시간
21) 농업용 하우스 필름의 원료인 폴리에틸렌은 원유로부터 추출하기 때문에, 농업용 필름 가격은 원유 가격의 영향을 크게 받는다.
22) 국제원유가격(달러/배럴, 두바이유 기준): 2016년 1월: 30.84 → 2017년 1월: 52.09 → 2018년 1월: 64.94

보다 2018년 1월경 당시 휴면조합으로 지정[23]되어 있던 합성수지조합을 휴면조합에서 해제하는 것이 필요하였다. 이에 피심인들은 같은 해 2월 말부터 모임을 가지게 되었고 이 과정에서 자연스럽게 계통가격에 대한 협의도 이루어지게 되었다.

나) 합의개요

15 이 사건 공동행위는 ① 피심인들이 농협경제지주와 체결하는 계통계약상의 가격, 즉 계통가격을 방어하기 위하여 사전에 합의한 행위(이하 '계통가격 합의'라 한다), ② 계통가격을 체결한 이후, 단위농협이나 이들의 연합회 등에 농업용 하우스 필름을 판매하는 과정에서 계통가격 기준으로 장려금율, 할인율 등의 지급을 최소화하기로 합의한 행위[24]와 시장안정화를 위하여 전년도 공급업체를 존중하여 영업하기로 합의한 행위(이하 '영업과정에서의 합의'라 한다), ③ 피심인들 중 일신, 상진, 자강, 동아 등 4개사가 농협경제지주가 발주한 장수필름 입찰에서 투찰가격 등을 합의한 행위(이하 '장수필름 입찰 합의'라 한다)로 구분된다.

16 피심인들은 2018년 3월부터 8월까지의 기간 동안 총 34회에 걸친 회합을 통해 농업용 하우스 필름의 계통가격 인하를 최소화하는 한편, 단위농협 또는 지역별 연합회와의 협상에 있어서 장려금율, 할인율 등을 최소화하고, 전년도 공급업체를 존중하여 영업하기로 합의하여 안정적인 매출액을 확보하고자 하였다.

<표 4> 이 사건 공동행위 관련 회합 내역

연번	일시	장소	참여 피심인	합의내용
1	2018. 2. 20.		일신, 자강, 동아	▪ 장수필름 입찰 합의
2	2018. 3. 14.		일신, 삼동, 태광, 광주원예	▪ 광주・전남지역 영업 관련 합의
3	2018. 3. 22. (합성수지조합 8차 임시총회)		일신, 삼동, 태광, 광주원예, 홍일, 상진, 자강, 동아, 진주원예, 경농	▪ 전년 대비 계통가격 동결 합의
4	2018. 4. 3.		일신, 삼동, 태광, 광주원예, 홍일, 자강, 경농	▪ 전년 대비 계통가격 3%(장수 1%) 인하 합의

23) 「중소기업협동조합법」 제132조 및 동법 시행령 제41조는 총회를 2년 이상 연속하여 개최하지 아니하는 경우에 해당 조합을 휴면조합으로 지정할 수 있도록 하고 있다.
24) 피심인들은 이를 "계통가격을 준수하여 영업을 한다"고 표현하고 있다.

연번	일시	장소	참여 피심인	합의내용
5	2018. 4. 4.		일신, 삼동, 태광, 광주원예, 홍일	▪ 제품별 가중치 적용 전년 대비 계통가격 5% 인하 합의 ▪ 영업과정에서 전년도 거래 존중 합의
6	2018. 4. 11.		일신, 삼동, 태광, 자강	▪ 김제 광활농협 건 관련 할인율 (3·8%) 및 전년도 거래 존중 합의
7	2018. 4. 17.		일신, 삼동, 태광, 광주원예, 홍일	▪ 영업과정에서 계통가격 준수 합의, 전년도 거래 존중 합의
8	2018. 4. 25.		일신, 삼동, 태광, 광주원예	▪ 광주·전남지역 영업 관련 합의
9	2018. 5. 2.		일신, 삼동, 태광	▪ 당진 연합구매 계통가격 준수 합의
10	2018.5.10.		일신, 삼동, 홍일	▪ 이천 서부연합회 견적 관련 7% 할인율 합의
11	2018. 5. 11.		일신, 삼동, 태광, 광주원예 홍일, 자강, 동아, 진주원예, 경농	▪ 경남지역 계통가격 준수, 전년도 거래 존중 합의
12	2018. 5. 17.		일신, 삼동, 태광, 광주원예, 홍일, 상진, 자강, 별표	▪ 논산·부여 연합구매 관련 계통가격 준수 합의
13	2018. 5. 17.		일신, 삼동, 태광, 진주원예, 경농	▪ 의령농협 건 관련 계통가격 준수 합의
14	2018. 5. 25.		일신, 태광, 홍일, 자강, 동아	▪ 함안 대산농협 공선회 관련 계통가격 준수 합의
15	2018. 6. 8.		일신, 삼동, 태광, 광주원예, 홍일, 상진, 자강, 별표	▪ 논산·부여 연합구매 관련 계통가격 준수 합의
16	2018. 6. 18.		일신, 삼동, 태광, 광주원예, 홍일, 상진, 자강,	▪ 논산·부여 연합구매 관련 계통가격 준수 합의
17	2018. 6. 20.		일신, 삼동, 태광, 홍일, 상진, 자강, 별표	▪ 논산·부여 연합구매 관련 계통가격 준수 합의
18	2018. 6. 22.		일신, 삼동, 태광, 광주원예, 홍일, 상진, 자강, 동아, 경농	▪ 성주 연합구매 관련 계통가격 준수 합의
19	2018. 6. 26.		일신, 삼동, 태광, 광주원예, 홍일, 상진, 자강, 동아, 경농	▪ 성주 연합구매 관련 계통가격 준수 합의
20	2018. 6. 29.		일신, 삼동, 태광, 홍일, 상진, 자강	▪ 논산 외 지역에서 계통가격 준수 합의
21	2018. 7. 6.		일신, 삼동, 태광, 자강	▪ 김제 광활농협 건 관련 할인율 0% 합의
22	2018. 7. 11. (합성수지조합 9차 임시총회)		일신, 삼동, 태광, 광주원예, 홍일, 상진, 동아, 경농	▪ 성주 연합구매 장려금율 6% 합의 ▪ 그외 영업 관련 계통가격 준수 합의
23	2018. 7. 12.		일신, 삼동, 태광, 자강	▪ 김제 광활농협 건 관련 할인율 0% 합의

연번	일시	장소	참여 피심인	합의내용
24	2018. 7. 12.		일신, 삼동, 태광, 광주원예, 흥일, 자강, 동아, 경농	▪ 함안・의령지역 계통가격 준수 합의
25	2018. 7. 20.		일신, 삼동, 태광, 광주원예, 흥일, 상진, 자강, 동아, 경농,	▪ 경남지역 계통가격 준수 합의
26	2018. 7. 24.		일신, 삼동, 태광, 광주원예	▪ 담양 월산농협 시담 관련 합의
27	2018. 7. 25.		일신, 삼동, 태광, 자강	▪ 김제 광활농협 건 관련 할인율 0% 합의
28	2018. 7. 26.		일신, 삼동, 태광, 흥일, 진주원예	▪ 경남지역 계통가격 준수 합의
29	2018. 7. 27.		일신, 삼동, 태광, 자강	▪ 김제 광활농협 건 관련 할인율 0% 합의
30	2018. 7. 31.		일신, 삼동, 태광, 광주원예, 흥일, 상진, 동아, 경농	▪ 계통가격 준수 합의 ▪ 장수필름 입찰 합의(일신, 상진, 동아만 해당)
31	2018. 8. 7.		일신, 삼동, 태광	▪ 계통가격 준수 합의
32	2018. 8. 8.		일신, 삼동, 태광, 광주원예, 흥일, 자강, 동아, 경농	▪ 경남지역 계통가격 준수 합의
33	2018. 8. 9. (합성수지조합 10차 임시총회)		일신, 삼동, 태광, 광주원예, 흥일, 상진, 동아, 진주원예, 경농	▪ 계통가격 준수 합의
34	2018. 8. 16.		일신, 삼동, 태광, 광주원예, 흥일, 상진, 동아, 경농	▪ 계통가격 준수 합의

2) 구체적 행위사실

가) 계통가격 합의 및 실행

17 농협경제지주가 2018년에 적용되는 계통가격과 관련하여 피심인들을 개별적으로 접촉하면서 전 품목에 대한 5% 인하를 강력히 요청하자, 규모가 작은 경농, 동아, 자강, 별표 등 4개사는 협상력 제고를 위하여 계통가격 협상 권한을 상위 3사인 일신, 삼동, 태광에게 위임하기로 하고,[25][26] 진주원예[27]를 제외한 피심인 10개사는 2018. 2. 26.

25) 피심인들 중 한 업체가 먼저 계약을 체결하는 경우, 그 조건과 동일하게 나머지 업체도 계약을 체결하는 상황이 발생할 수 있어 이를 방지하고자 규모가 작은 업체들이 상위 3사에 계통가격 협상 권한을 위임하였다. 또한, 지방에 소재하는 업체의 경우, 계통계약 시담을 위하여 서울에 있는 농협경제지주를 빈번하게 방문하는 것이 번거롭기 때문에 계통가격 협상 권한을 위임한 것으로 보인다.

태광의 회의실에서 합성수지조합 재설립을 위한 모임을 개최하여 계통가격 협상에 있어 상호 긴밀히 협의하고 시장안정화를 위하여 노력하기로 하였다.

18 일신, 삼동, 태광은 2018년 3월경 농협경제지주와 지속적으로 계통가격을 협상하였으나, 협상이 쉽게 마무리되지 않은 상황에서 별표를 제외한 피심인들은 합성수지조합 제8차 임시총회를 통해[28] 합성수지조합의 2018년도 사업계획과 예산안을 승인하고, 새로운 임원진을 구성함과 동시에 계통가격 관련 합의를 진행하였다.

19 당시 농협경제지주는 계통가격을 작년 대비 5% 인하하는 대신 기존의 계약서에 존재하였던 판매촉진 장려금과 추가약정 내용의 삭제하는 안을 피심인들에게 제시하였으나,[29] 피심인 10개사는 원자재 가격 상승, 최저임금 인상 등을 이유로 농협경제지주의 5% 가격 인하 제안을 수용하지 않고, 계통가격을 작년과 같은 수준으로 유지하기로 합의하였다. 피심인 10개사는 동 합의사항을 토대로 계통가격을 작년과 같은 수준으로 유지하는 안을 농협경제지주에 제시하고, 일신, 삼동, 태광이 농협경제지주와 협의를 계속해 나가기로 결정한 바, 이러한 합의를 토대로 일신, 삼동, 태광은 2018. 3. 29. 농협경제지주와 협상을 재개였으나 농협경제지주는 모든 품목에 대하여 일괄적으로 5%를 인하한다는 기존 방침을 고수하였고, 협상은 결렬되었다.

20 이후, 2018. 4. 3. 일신의 정○○, 삼동의 정○○, 태광의 신○○·신△△, 광주원예의 이○○, 홍○○ 이○○, 경농의 우○○, 자강의 이○○는 한국프라스틱연합회 회의실에서 계통가격에 대한 협의를 이어나갔는데, 이 자리에서 장수필름에 대해서는 1%, 나머지 품목에 대해서는 3% 인하를 농협경제지주에 요청하기로 합의가 이루어졌고,

---

26) 광주원예, 홍일, 진주원예는 상위 3사에 협상 권한을 위임한 사실이 확인되지 않는다. 광주원예나 진주원예는 그 자체가 단위농협이기 때문에 협상 권한을 위임하는 것이 적절치 않았을 것으로 보인다. 홍일의 경우는 상위 3사와 지속적으로 협의에 참여하였고, 홍일의 계통계약 담당자인 이○○가 농협경제지주 담당자와 친분이 있었으므로 별도로 위임이 필요한 상황이 아니었던 것으로 보인다.

27) 합성수지조합의 유○○은 조합 모임 다음 날인 2. 27. 진주원예의 강○○ 지점장에게 전화를 하여 조합 모임에서 결정된 사항을 알려주었다.

28) 별표의 임직원은 이 회의에 참석하지 않았으나, 상진의 최○○은 관련 합의내용을 별표에 알려주었고, 실제 계통가격 계약도 다른 업체와 동일한 조건으로 체결하였으므로 별표도 계통가격 관련 합의에 동참한 것으로 판단된다.

29) 실제 2018년에는 2017년도 계통공급 계약서상 판매촉진 장려금(제18조)과 추가약정 관련 규정(제19조)이 삭제되었다.

동 합의내용을 모임에 참여하지 않은 나머지 피심인들과 공유하였다. 피심인들은 같은 날 오후 농협경제지주와 계통가격에 대한 협상을 이어나갔는데, 위 합의안을 농협경제지주에 제시하였으나, 농협경제지주가 이를 거부함에 따라 협상은 다시 결렬되었다.

21 이에 일신의 류○○, 삼동의 이○○, 태광의 신○○, 광주원예의 이○○, 홍일의 이○○는 다음 날인 2018. 4. 4.에 대전역에서 회합하였는데, 회합 직전 일신의 류○○은 농협경제지주의 최○○ 팀장으로부터 농협경제지주의 입장이 전년 대비 5% 인하로 동일하나, 모든 품목에 대한 5% 인하가 아닌 제품별 가중치에 따른 조정[30]의 여지가 있음을 확인하였고, 이에 위 피심인 5개사는 장수필름은 작년 계통가격 대비 1% 인하하되, 전체적으로는 제품별 가중치를 적용하여 전년 대비 평균 5% 인하하는 방향으로 농협경제지주와 협의하기로 의견을 모았다. 또한, 현장 영업에서 종전 거래업체를 우선 고려하여 영업하자는 합의도 하였다. 동 합의내용은 합성수지조합의 유○○ 상무를 통하여 나머지 피심인들에게도 전달되었다.

22 피심인들은 위 합의내용을 토대로 농협경제지주와 개별적으로 협상하였으며, 그 결과 2018년 4월 중순경 모든 피심인들이 동일하게 품목별 가중치를 고려하여 전년 대비 평균 5% 인하하는 것으로 농협경제지주와 합의하였다. 즉, 피심인들은 장수필름 등 자신들이 주력으로 판매하는 품목은 가격인하를 최소화[31]하고, 그 외 품목들은 대폭 인하함으로써, 계통가격을 방어할 수 있었다. 또한 기존에 있었던 판매촉진 장려금과 추가약정 관련 내용은 계약서에서 삭제되었다.

23 이와 같은 사실은 일신 김○○ 티그리스 자료(소갑 제3-1호증), 일신 김○○ 카카오톡 메시지(소갑 제3-2호증), 자강 농사용 주간회의 자료(소갑 제3-9호증), 합성수지조합 유○○ 문자메시지(소갑 제3-14호증), 2017년 농협경제지주 하우스용필름 구매공급계약서(소갑 제4-1호증), 피심인들의 및 합성수지조합 임직원의 진술조서(소갑 제5-1호증 내지 소갑 제5-19호증) 등을 통해 인정된다.

---

30) 품목별 판매량을 고려한 할인율을 의미한다. 이후 업체는 제품별로 차등하여 할인율을 정하기로 하였다.

31) 심지어는 2017년 대비 가격이 인상된 품목도 있었다. 예를 들어 일신은 보온과 삼중 제품을 인상하였고(보온: 4,180원 → 4,190원, 삼중: 4,590원 → 4,600원), 홍일은 백록 제품을 인상하였다(4,580원 → 4,590원).

나) 영업과정에서의 합의 및 실행

(1) 계통가격 협상 이후 영업 관련 최초 합의

24 계통가격 협상 후인 2018. 4. 17.에 피심인들 중 일신, 삼동, 태광, 광주원예, 홍일 등 5개사는 한국프라스틱조합 연합회 회의실에서 사장단과 영업책임자가 참여하는 모임을 가졌다.

25 이 모임에서 피심인 5개사는 전년도 거래를 존중하여 영업하되, 계통가격대로 영업을 하는 것을 원칙으로 하며, 지역별로 긴밀히 소통하고, 단위농협 계약의 시초가 되는 김제의 광활농협과 논산·부여 연합구매 납품 계약에서부터 위와 같은 내용을 실행하기로 합의하였다. 이러한 피심인 5개사 간 합의사항은 이 모임에 참석한 합성수지조합의 유○○ 상무를 통하여 나머지 피심인들에게 전달되어 피심인들의 2018년 영업전략이 되었다. 이후 피심인들은 각 지역에서 수시로 모임을 갖고, 전년도 거래를 존중하고 계통가격을 준수하여 영업하자는 합의사항을 반복하였다.

(2) 단위농협 또는 연합구매와 관련한 합의 및 실행

(가) 논산·부여 연합구매 관련[32)]

① 합의 및 실행

26 일신, 삼동, 태광, 광주원예, 홍일, 상진, 자강, 별표 등 피심인 8개사의 영업책임자와 지역 담당자는 본격적인 시담 전인 2018. 5. 17. 부여의 [redacted]에서 모임을 갖고, 이 자리에서 견적서에 계통가격을 제시하자는 것과 전년도 거래를 존중

32) 논산·부여 지역은 해당 지역의 개별 단위농협과 사업자 간 협상을 통하여 장려금율이 결정되는 것이 아니라 논산·부여 지역의 단위농협들(논산 강경농협, 광석농협, 노성농협, 논산농협, 부적농협, 상월농협, 성동농협, 양촌농협, 연무농협, 논산계룡농협, 부여 규암농협, 구룡농협, 동부여농협, 부여농협, 서부여농협, 세도농협, 장암농협 등)이 연합구매사업협의회를 구성하여 업체들과 시담절차를 통해 장려금율을 결정한다. 계통계약과 마찬가지로 1차 시담에서 협상이 마무리되는 경우는 거의 없으며 지속적인 시담을 통해 최종적인 장려금율이 결정되는바, 2018년에도 마찬가지였다.

하여 영업을 진행하자는 것에 대해서 합의하였다.

27 이후, 위 피심인 8개사의 영업담당자들은 연합구매사업협의회와의 시담이 예정되어 있었던 2018. 6. 8.[33] 오전에 태광의 논산사무소에서 만나 2018. 5. 17.의 기존 합의대로 계통가격을 준수하기로 합의하였고, 실제 연합구매사업협의회와의 시담에서 피심인 8개사 모두 0%의 장려금율을 제출[34]하였다. 하지만, 연합구매사업협의회가 이를 수용하지 않아 협상이 결렬되었다.[35] 이후 피심인 8개사는 2018. 6. 18.[36] 및 6. 20.[37]에 다시 회합하여 계통가격을 준수하자는 기존 합의를 반복하였다.

28 이후 자강은 2018. 6. 20. 연합구매사업협의회의 21%의 장려금율 제시를 수용하여 계약을 체결하였고, 자강을 제외한 위 피심인 7개사는 6. 26.에 비로소 0%의 장려금율로 계약을 체결하였다. 이에 자강을 제외한 나머지 피심인 7개사가 2018. 6. 29.[38] 자강의 합의 위반에 대해 항의하고 자강이 사과하였으며, 피심인 7개사의 영업책임자들은 논산지역에서 추가 할인을 하지 말 것과 논산 외 지역에서 계통가격을 준수하여 영업을 할 것을 합의하였다.[39]

② 근거

29 이와 같은 사실은 일신 김○○ 티그리스 자료(소갑 제3-1호증), 삼동 정○○ 문자 메시지(소갑 제3-5호증), 태광 오○○ 텔레그램 메시지(소갑 제3-8호증), 자강 농사용 주간회의 자료(소갑 제3-9호증), 자강 김○○ 카카오톡 메시지(소갑 제3-10호증), 합성수지조합 회의자료(소갑 제3-12호증), 일신 이○○·홍○○ 진술조서(소갑 제5-2호증), 삼동 이○○ 진술조서(소갑 제5-7호증), 자강 김○○·김○○ 진술조서(소갑 제5-14호증) 등을 통해 인정된다.

---

33) 이 날 오후에 연합구매사업협의회와 시담이 예정되어 있었다.
34) 계통가격을 준수한다는 의미가 추가 할인을 하지 말자는 것이기 때문에, 결국은 장려금을 지급하지 말자는 것과 같은 의미이다.
35) 당시 연합구매사업협의회가 내부적으로 정한 장려금율은 21%였다.
36) 2018. 6. 18.에는 별표를 제외한 7개 피심인들이 공주의 어도활어회 식당에서 모임을 가졌다.
37) 2018. 6. 20.에는 광주원예를 제외한 7개 피심인들이 공주의 양달가든에서 모임을 가졌다.
38) 2018. 6. 29.에는 일신, 삼동, 태광, 홍일, 상진, 자강 담당자들이 천안아산역에서 모임을 가졌다.
39) 이후 합성수지조합은 자강에게 모임 참석 요청을 하지 않아 자강은 합성수지조합 모임에 참석하지 못하게 된다.

(나) 김제 광활농협 관련[40]

① 합의 및 실행

30 일신, 삼동, 태광, 자강 등 피심인 4개사의 담당자들은 2018. 4. 11. 김제에 위치한 유림가든에서 최초로 모임을 가졌다.[41] 피심인 4개사는 이 모임에서 전년도 공급한 지역만 영업을 하고 입찰이 진행되는 경우 이를 유찰시키고 할인율을 3~8% 내외로 조율하기로 합의하였고, 이후 2018년 광활농협의 하우스 필름 납품 관련 시담이 본격적으로 시작되는 2018년 7월경 다시 여러 차례 모임을 가졌다.

31 먼저 피심인 4개사는 2018. 7. 6.에 광활농협 납품과 관련하여 할인율을 0%로 하자고 합의하였고, 광활농협과 시담이 예정되어 있던 2018. 7. 12.에도 다시 한번 할인율을 0%로 하는 것으로 합의하고 시담에 참여하였으나 광활농협에서 이를 수용하지 않아 협상이 결렬되었다. 이후 2018. 7. 17.에 개최된 시담에서 피심인 4개사와 광활농협 측은 입장을 좁혀 납품비 2%, 조합수수료 3%를 지급하는 것을 조건으로 협의를 하였으나, 해당 내용에 대해 이 지역의 농가의 작목반이 거부하면서 광활농협 측에 입찰을 요청하였다. 그 결과 입찰을 통하여 할인율 등을 정하게 되었다.

32 2018. 7. 27. 입찰을 앞두고 피심인 4개사의 각 담당자들은 이틀 전인 7. 25.에 김제 광활농협 옆 [redacted]에서 다시 모임을 가졌고, 여기에서 기존의 합의 내용과 마찬가지로 입찰 과정에서도 할인율 0%를 제시하기로 하였다.

33 실제 입찰은 2018. 7. 27.에 이루어졌는데, 입찰 직전에도 피심인 4개사 담당자들은 할인율을 0%로 하여 입찰서를 제출하기로 하고 입찰서도 공유하였다. 이후 피심인 4개사 중 일신, 삼동, 태광은 합의한 대로 할인율 0%로 투찰하였으나, 자강은 일반

40) 김제 광활농협의 경우는 시담을 통한 계통거래를 통하여 농업용 하우스 필름이 판매되기도 하며, 입찰을 통한 자체거래를 통하여 판매되기도 하나, 입찰을 하더라도 복수의 낙찰자가 존재할 수 있고 입찰 전후에 광활농협과 업체들 간에 시담이 이루어진다는 점에서 일반적인 입찰로는 보기 어렵다.

41) 이때는 아직 농협경제지주와의 2018년 계통계약이 체결되기 전이었으나, 통상적으로 광활농협부터 농업용 하우스 필름 납품 관련 계약이 체결되기 때문에 상대적으로 이른 시일에 첫 모임을 가졌다.

필름은 2%, 장수・보온・기능성 필름은 5%, 양치마 필름은 14%의 할인율로 투찰하여 낙찰받았고, 이에 일산, 삼동, 태광은 자강에게 강력히 항의하였다.

② 근거

34 이와 같은 사실은 삼동 정○○ 문자 메시지(소갑 제3-5호증), 자강 농사용 주간회의 자료(소갑 제3-9호증), 자강 김○○ 카카오톡 메시지(소갑 제3-10호증), 자강 김○○ 업무수첩(소갑 제3-11호증), 일신 이○○·홍○○ 진술조서(소갑 제5-2호증), 자강 김○○·김○○ 진술조서(소갑 제5-14호증) 등을 통해 인정된다.

(다) 성주 연합구매 관련[42)]

① 합의 및 실행

35 일신, 삼동, 태광, 광주원예, 홍일, 상진, 자강, 동아, 경농 등 피심인 9개사는 2018. 6. 22. 참외성주군협의회에 단가를 제출하였고, 2018. 6. 26. 오후에 첫 번째 시담을 하였는데, 피심인 9개사는 단가제출 전 유선으로 장려금율을 0%로 제출하기로 합의하였고 합의한 대로 단가를 제출하였다.

36 피심인 9개사의 담당자들은 2018. 6. 26. 점심에 회합하여 계통가격을 준수하기로 합의하고 오후에 시담에 참석하였으나, 참외성주군협의회와의 입장차이가 커 협상이 결렬되었고, 2018. 7. 4.에 개최된 2차 시담 역시 협상이 결렬되었다.

37 이후 피심인 9개사는 협상을 원활하게 진행하기 위하여 협상대표단을 구성하기로 하였는데, 일신, 동아, 경농을 대표로 하고, 참외성주군협의회에서는 초전농협, 성주농협, 선남농협을 대표로 하여 시담을 진행하기로 하였으나 2018. 7. 10. 열린 3차 시담도 피심인 9개사 대표와 참외성주군협의회 대표 간 입장차를 좁히지 못하여 결렬

42) 성주 연합구매는 논산・부여 연합구매와 마찬가지로 성주군 관내 10개 단위농협들이 '참외성주군협의회'를 구성하여 일신, 삼동, 태광, 광주원예, 홍일, 상진, 자강, 동아, 경농 등 피심인 9개사와 시담 절차를 거쳐 농업용 하우스 필름의 단가가 정해진다.

되었다.

38 2018. 7. 11. 개최된 합성수지조합의 제9차 임시총회에서 일신, 삼동, 태광, 광주원예, 홍일, 상진, 동아, 경농은 장려금율[43] 6%을 제시하는 것으로 하면서, 이에 동의하지 않는 성주 관내 단위농협은 별도의 계약을 추진하기로 합의하였다.

39 합성수지조합 임시총회 다음날인 2018. 7. 12. 참외성주군협의회와 4차 시담을 하고, 피심인 9개사는 합의한 대로 장려금율 6%를 주장하였으나 참외성주군협의회가 이를 수용하지 않아 결렬되었다.

40 5차 시담은 2018. 7. 17.에 열렸는데, 이 자리에서 피심인 9개사 측의 의견에 따라 기본 품목[44]에 대한 장려금율이 6%로 협의되었고, 2018. 7. 25. 열린 6차 시담에서 기본 품목의 경우 경농의 계통가격[45] 기준 6%의 장려금을 지급하는 것으로 최종 합의되고, 기능성 품목의 경우는 14%의 장려금을 지급하는 것으로 합의되었다.

41 최종 협상 결과에 따라 2018년 8월 초에 피심인 9개사는 참외성주군협의와 기본 품목은 경농의 계통가격의 6%, 기능성 품목은 14%의 장려금을 지급하는 것으로 최종 계약하였다.

② 근거

42 이와 같은 사실은 일신 김○○ 티그리스 자료(소갑 제3-1호증), 자강 김○○ 카카오톡 메시지(소갑 제3-10호증), 합성수지조합 회의자료(소갑 제3-12호증), 일신 이○○·윤○○ 진술조서(소갑 제5-3호증), 상진 최○○·정삼·김○○ 진술조서(소갑 제5-12호증), 경농 우○○ 진술조서(소갑 제5-18호증) 등을 통해 인정된다.

---

43) 피심인들은 할인율, 역할 수수료, 장려금 등의 다양한 단어를 사용하고 있지만, 내용은 동일하게 계통가격 대비 얼마만큼의 장려금을 단위농협에 지급할 것인가이다.
44) 삼중, 삼중 EVA, 보온, 장수, 녹색, 일반, 흑색 제품이나 이와 유사한 기능을 가지고 있는 제품을 의미한다. 계통 품목에 해당하는 대부분의 필름이 여기에 해당된다.
45) 경농의 기본품목(삼중, 보온, 장수, 녹색, 일반 등)의 계통가격 단가가 일신, 삼동, 태광의 계통가격보다는 낮다.

(라) 당진 연합구매 관련[46]

① 합의 및 실행

43 2018. 5. 2. 당진 인근에서 일신, 삼동 태광 등 피심인 3개사의 지역 담당자들이 모인 자리에서 삼동과 태광이 계통가격을 단가로 하여 연합회에 제출하기로 하고, 일신은 계통가격 대비 3%를 할인하여 단가를 제출하기로 합의하였다.

44 피심인 3개사는 합의한 대로 견적을 제출하였고, 최종 거래조건은 이후 피심인 3개사와 연합회와의 추가적인 시담을 통해 2018년 7월 초에 결정되었는데 별도의 할인이 없는 대신 4%의 장려금을 지급하는 조건으로 최종 계약이 체결되었다.

② 근거

45 이와 같은 사실은 일신 김○○ 티그리스 자료(소갑 제3-1호증) 등을 통해 인정된다.

(마) 이천 서부연합회 건[47]

① 합의 및 실행

46 이천 서부연합회는 일신, 삼동, 흥일 등 피심인 3개사에 농업용 하우스 필름의 견적을 요청하였다. 이에 2018. 5. 10.에 피심인 3개사의 담당자들이 모임을 갖고, 장수 필름에 대하여 7% 이내 할인으로 견적을 제시하자고 합의하였다.

---

46) 당진 연합구매는 당진농협을 중심으로 당진 지역 관내 단위농협이 연합회를 구성하여 피심인들 중 일신, 삼동, 태광과 시담을 통해 할인율과 장려금율을 정하는 방식으로 이루어진다. 통상적으로 자체 거래로 이루어지며, 농업용 하우스 필름 중 장수 제품을 중심으로 시담이 이루어지는 특징이 있다.

47) 이천 서부연합회는 농민들로 구성된 이천 지역의 작목반이다. 해당 물량의 대부분(약 90%)을 삼동이 판매하고 있다.

47 이후 피심인 3개사 모두 이천 서부연합회에 장수필름 기준으로 7% 이내의 할인율을 제시하였고, 삼동의 경우에만 타 업체들과는 달리 7월 중에 이천 서부연합회에 3%의 추가 할인율을 제공하기로 하였다.

② 근거

48 이와 같은 사실은 일신 김○○ 티그리스 자료(소갑 제3-1호증), 삼동 과당경쟁 현황 품의(소갑 제3-6호증) 등을 통해 인정된다.

(3) 지역 관련 합의 및 실행[48)]

(가) 광주·전남 지역 관련

① 합의 및 실행

49 일신, 삼동, 태광, 광주원예 등 피심인 4개사의 지역담당자들은 2018. 3. 14. 회합하여 광주·전남 지역과 관련한 현안에 대하여 논의하였다. 일단 이 지역에서 과당경쟁을 자제하고 농업용 하우스 필름 계통가격의 10% 이상의 기금을 지급하지 않는 방향으로 영업하기로 하였다. 또한, 담양농협의 경우 입찰을 보류시키기로 하고, 광양진상농협의 경우 기금을 낮추어 동일한 단가로 입찰에 참여하기로 하였다.

50 피심인 4개사는 2018. 4. 25.에 다시 모임을 갖고, 이 지역에서 전년도 거래를 존중하여 영업을 하며, 계통계약이 체결되었으니 계통가격으로 영업을 하자고 합의하면서 구체적으로 순천 [redacted], 벌교 [redacted], [redacted], 담양 [redacted] 영업과 관련하여 전년도 거래를 존중하고, 할인율은 한자리수로 유지하자고 하였다. 또한, 2018. 7. 24. 모임을 갖고 2018. 7. 25.에 실시 예정인 담양 [redacted] 농업용 하우스 필름 시담에서 계통가격을 준수하는 것으로 합의하였고, 이에 따라 계통가격으로 시담에 참여하였

48) 광주·전남 지역과 부산·경남 지역의 경우 논산이나 성주 연합 구매와 같은 규모가 튼 연합구매가 이루어지지는 않으나 농업용 하우스 필름의 소비량이 많은 지역이므로 피심인들간 수시로 현안에 대해 협의를 하고 영업활동을 하였다.

으나 담양 [redacted] 측에서 수용하지 않아 협상이 결렬되었다.

51 이후 이 지역의 할인율·장려금·기금 등의 거래조건은 <표 5>와 같이 대부분 계통가격 대비 0~10%로 결정된바, 한 자리수 할인율 또는 계통가격으로 영업을 하자는 가격에 대한 합의는 대체적으로 준수되었다.[49]

<표 5> 2018년 광주・전남지역의 주요 수요처의 할인율 등

연번	수요처	거래조건	
		2017년	2018년
1	비공개		
2			
3			
4			
5			
6			

* 출처: 소갑 제3-4호증, 소갑 제6-1호증. 소갑 제6-3호증

② 근거

52 이와 같은 사실은 일신 김○○ 티그리스 자료(소갑 제3-1호증), 일신 내부 기안서(소갑 제3-4호증), 일신 주요 거래처 할인율(소갑 제6-1호증), 태광 주요 거래처 할인율(소갑 제6-3호증) 등을 통해 인정된다.

(나) 부산·경남 지역 관련[50]

① 합의 및 실행

49) 다만, 영업지역 관련 업체 간 분쟁이 지속적으로 발생하였고, 일신의 2017년 매출액이 다른 업체들보다 큰 비율(약 40% 감소)로 감소하였는바, 전년도 거래선을 존중하자는 합의는 준수되었다고 보기는 어렵다고 판단된다.

50) 이 지역은 단위농협과 농민으로 구성된 작목반의 가격할인 요구가 크다. 또한, 이 지역은 생산된 농업용 필름을 마지막으로 판매할 수 있는 지역으로 업체들은 재고부담을 회피하기 위해 기존에 생산한 농업용 필름을 소진하기 위해 이 지역에서의 업체 간 경쟁이 치열한 측면이 있다. 이러한 특징으로 인해 피심인들은 2018년에는 모임을 빈번하게 가지고 영업활동에 대하여 협의하였다.

53 일신, 삼동, 태광, 광주원예, 흥일, 자강, 동아, 진주원예, 경농 등 피심인 9개사 지역담당자들은 2018. 5. 11. 경남의 전체적인 영업방향에 대해서 합의하였다. 그 내용은 경남 지역에서 기존 거래선을 존중하고, 계통가격을 준수하며, 할인율을 10% 이내에서 정하자는 것이었다. 기존 거래선을 존중하고 계통가격을 준수하자는 합의는 이후에도 반복되었다.

54 이후 일신, 태광, 광주원예, 흥일 담당자는 부산 [redacted] 건 시담과 관련하여 합의하였고, 2018년 5월경 [redacted]과의 시담에서 합의한 대로 장려금을 지급하지 않고 할인율을 한자리 수로 하자고 주장하였으나 [redacted]측에서는 받아들이지 않아 최종 계약은 장려금을 지급하지 않는 대신, 멀칭 제품은 5%, 나머지 하우스용 필름은 8% 할인하는 것으로 하여 2018년 9월경 체결되었다.

55 [redacted]납품과 관련하여 견적서 제출을 요청받은 일신, 삼동, 태광, 흥일, 동아, 진주원예, 경농은 2018. 5. 17. 계통가격으로 견적을 제출하기로 합의하였다.[51] 이에 따라, 피심인 7개 사는 합의한 바와 같이 견적서를 제출하였으나 [redacted]은 이를 수용하지 않고 추가적인 협의를 실시한 결과, 2018년 6월말 경 흥일과 동아가 납품업체로 결정되어 이후 시담을 통해 기능성 필름 17%, 멀칭 필름 6%, 그 외 품목 10%를 할인하고, 장려금을 4% 지급하는 것으로 약정되었다.

56 [redacted] 관할 지역에서 수박을 주로 재배하는 작목반인 [redacted]에 대한 납품과 관련하여 견적을 요청받은 일신, 삼동, 태광, 흥일, 자강, 동아는 2018. 5. 25. 계통가격을 제출하기로 합의하여[52] 견적서를 제출하였으나 [redacted] 측이 수용하지 않았고, 2018. 7. 12. 다시 한번 [redacted]를 포함한 함안, 의령 지역에서 계통가격을 준수하기로 합의하였다. 이후 [redacted]와의 시담을 거쳐 2018년 7월 중순 경 동아가 농업용 필름 전 품목에 대하여 18%를 할인·공급하는 것으로 결정되었다.

57 2018. 7. 20.에는 합성수지조합 유○○의 제안에 따라 일신, 삼동, 태광, 광주원예,

51) 일신, 삼동, 태광, 진주원예, 경농 담당자들이 모임을 갖고, 모임에 참석하지 않은 흥일, 동아는 유선을 통하여 이 합의에 동참하였다.
52) 일신, 태광, 흥일, 자강, 동아 담당자들이 모임을 갖고, 모임에 참석하지 않은 삼동은 유선을 통하여 이 합의에 동참하였다.

흥일, 상진, 자강, 동아, 경농의 영업책임자가 모여 이전 합의와 마찬가지로 경남지역에서 계통가격을 준수하여 영업하자고 합의하였다. 이외에도 2018. 7. 26.[53] 및 2018. 8. 8.[54]에도 모임을 갖고, 현안을 논의하는 동시에 계통가격을 준수하자는 합의를 반복하였다.

58 이후 이 지역에서는 실제 한 자리수 할인율 또는 계통가격으로 영업이 이루어지지는 못하였으나, 다음 <표 6>과 같이 주요 수요처별로 전년도에 비해 할인율이나 장려금율이 크게 감소하였다.[55]

<표 6> 2018년 부산・경남지역의 주요 수요처별 할인율 등

연번	수요처	거래조건	
		2017년	2018년
1	비공개		
2			
3			
4			
5			

* 출처: 소갑 제6-1호증, 소갑 제6-3호증, 소갑 제6-8호증

② 근거

53) 일신, 삼동, 태광, 홍일, 진주원예 담당자들이 모임에 참석하였다.
54) 일신, 삼동, 태광, 광주원예, 홍일, 동아, 경농, 자강 담당자들이 모임에 참석하였다.
55) 피심인들은 핵심 영업지역의 경우 2017년과 동일하게 납품을 할 수 있었고, 부산·경남 지역에서의 매출액도 자강(다른 지역에서의 물량 공급 확대로 부산·경남지역의 납품을 축소)을 제외하고는 큰 변화가 없는 바, 전년도 거래선을 존중하자는 합의는 대체적으로 잘 지켜졌지만, 이후 영업지역 관련 업체 간 분쟁이 지속적으로 발생하는 등 합의의 구속력이 약해진 측면이 있었다.

59 이와 같은 사실은 일신 김○○ 티그리스 자료(소갑 제3-1호증), 일신 이○○·윤○○ 진술조서(소갑 제5-3호증), 자강 이○○ 진술조서(소갑 제5-13호증), 진주원예 강○○·이○○ 진술조서(소갑 제5-17호증), 합성수지조합 유○○ 진술조서(소갑 제5-19호증), 일신 주요 거래처 할인율(소갑 제6-1호증), 태광 주요 거래처 할인율(소갑 제6-3호증), 동아 주요 거래처 할인율(소갑 제6-8호증) 등을 통해 인정된다.

(3) 농협경제지주 발주 장수필름 입찰의 합의 및 실행[56]

(가) 2018년 2월 입찰

① 합의 및 실행

60 농협경제지주는 2018. 2. 12. 장수필름에 대한 입찰공고를 하였다. 킬로그램(kg)당 가격을 제출하는 단가 입찰이었으며, 입찰물량은 147,768킬로그램이었다.

<표 7> 농협경제지주 입찰 공고문(2018. 2. 12.)

1. 입찰에 부치는 사항

가. 건 명 :농업용멀칭필름.장수단필름,고추지주대,고추끈,OPP테이프 구매 건

나. 품목별 수량

구분	품 목	규 격	입찰단위	입찰물량
1	멀칭 고밀도필름	0.015*90*1,000m 등 11종	kg	259,195
2	멀칭 저밀도필름	0.02*120*500m 등 4종	kg	104,604
3	장수 단필름	0.1*400*2겹*10m 등 10종	kg	147,768
4	고추지주대(용접)	0.43*1.2m 등 3종	m	300,000
5	고추끈(흑,백색)	1.2kg(2,000m) 등 3종	개	25,000
6	OPP테이프(고무계)	40mill*50*50m 등 2종	개	150,000

주) 품목 세부명세서는 입찰유의서 설명회 시 배부함.

* 출처: 소갑 제4-8호증

61 일신, 자강, 동아 등 피심인 3개사의 담당자들은 입찰 실시당일인 2018. 2. 20.

56) 농협경제지주는 필요시 장수필름에 대한 입찰을 실시하기도 한다. 입찰을 통해 공급받은 장수필름은 농협경제지주의 자재유통센터에 입고되거나, 농가에 공급되는데, 대부분은 자재유통센터에 입고되는 물량이다. 2018년에는 2월과 8월 두 차례 입찰이 실시되었다.

점심에 모여 투찰가격을 킬로그램당 3,200원 아래로는 제출하지 않기로 합의하였고, 별도로 낙찰자에 대한 합의는 하지 않았다.[57]

62 2018. 2. 20. 오후에 있었던 실제 입찰에서는 자강과 일신은 합의한대로 투찰하였지만 동아는 이를 어기고 2,930원으로 투찰을 하였다. 그러나, 해당 입찰은 유찰이 되었고, 2018. 2. 27.에 재입찰이 실시되었다.

63 2018. 2. 27.에 실시된 재입찰[58]에서는 동아가 2,900원을 제시하였다. 이에 대해 농협경제지주에서는 재입찰에 참석한 자강과 별표에 수용의사를 물어보았고, 자강, 별표 모두 이를 수용하여 자강, 별표, 동아가 2,900원의 가격으로 공동으로 낙찰자가 되었다.[59]

② 근거

64 이와 같은 사실은 일신 김○○ 카카오톡 메시지(소갑 제3-2호증), 2018년 농협경제지주 발주 장수필름 입찰공고문(소갑 제4-8호증), 자강 이○○ 진술조서 진술조서(소갑 제5-13호증), 동아 박○○ 진술조서(소갑 제5-15호증) 등을 통해 인정된다.

(나) 2018년 8월 입찰

① 합의 및 실행

65 농협경제지주는 2018. 7. 27. 장수필름에 대한 입찰공고를 하였다. 2월 입찰과 같은 단가 입찰이었으며, 입찰물량은 50톤으로 2월의 3분의 1 수준으로 감소되었다.

<표 8> <u>농협경제지주 입찰 공고문(2018. 7. 27.)</u>

57) 이 당시는 계통가격에 대한 협상이 진행 중이었다. 낙찰가격이 낮을 경우에는 계통가격 협상에 영향을 끼칠 수 있었기 때문에 업체들은 낙찰자에 대한 합의보다는 투찰가격에 대한 합의를 우선시하였다.
58) 재입찰에 일신은 참여하지 않았다.
59) 자강, 동아, 별표가 모두 재입찰 관련하여서는 별도의 합의가 없었다고 주장하고 있고, 동 피심인 3개사가 공동으로 용역을 수행하는 것을 농협경제지주가 결정하였다고 진술하고 있는바, 재입찰에서는 별도의 합의가 존재하지 않았던 것으로 판단된다.

1. 입찰에 부치는 사항
1-1. 입찰건명 : 농업용 장수필름 구매
1-2. 월별 구매물량 및 납품장소

(단위: 톤)

납품장소	8월	9월	10월	11월	12월	합계	비 고
농가 배송	3	6	1	2	5	17	농가신청 규격
자재유통센터					33	33	단(박스) 필름
합계	3	6	1	2	38	50	

※ 1. 사업 추진 경과에 따라 다소 변동될 수 있습니다.
2. 농가배송은 98농가이며 제주도를 제외한 전국에 산재

* 출처: 소갑 제4-8호증

66 입찰 실시 전일인 2018. 7. 31.에 합성수지조합 회원사 간 간담회가 열렸고, 이 간담회에서 일신, 동아, 상진은 장수필름 입찰에 대해서 합의하였다. 이 자리에서 상진을 낙찰자로 정하고, 일신과 동아는 들러리로 계통가격으로 투찰하기로 하였다.

67 실제 투찰 결과, 일신과 동아는 합의한 대로 계통가격으로 투찰하고, 상진은 3,400원으로 투찰하였지만, 합의에 참여하지 않은 자강이 2,880원으로 투찰하여 자강이 낙찰자로 선정되었다.

② 근거

68 이와 같은 사실은 일신 김○○ 티그리스 자료(소갑 제3-1호증), 일신 김○○ 카카오톡 메시지(소갑 제3-2호증), 2018년 농협경제지주 발주 장수필름 입찰공고문(소갑 제4-8호증), 2018년 장수필름 입찰 계약서, 입찰서(자강)(소갑 제4-9호증), 상진 최○○·정○·김○○ 진술조서(소갑 제5-12호증) 등을 통해 인정된다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조【부당한 공동행위의 금지】① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 '부당한 공동행위'라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위
2. ~ 3. (생략)
4. 거래지역 또는 거래상대방을 제한하는 행위
5. ~ 7. (생략)
8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위
9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

2) 법리

69 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위에 해당되기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하여야 하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

70 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[60]

60) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조

71 여기서의 '합의'란 복수의 사업자 사이의 의사의 합치를 의미한다. 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로, 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함되며, 반드시 사업자들이 동시에 같은 장소에 모여 특정한 사안에 대하여 명시적이고 적극적인 합의를 한 경우만을 의미하는 것은 아니고 순차적으로 합의가 성립하는 경우도 포함한다.

(2) 법 제19조 제1항 제1호에 해당하는 행위

72 법 제19조 제1항 제1호에서 규정하는 '가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위'라 함은 사업자가 다른 사업자와 공동으로 상품이나 용역의 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위를 말한다. 여기서 말하는 '가격'이란 사업자가 제공하는 상품 또는 용역의 대가, 즉 사업자가 거래의 상대방으로부터 반대급부로 받는 일체의 경제적 이익을 가리키는 것으로, 당해 상품이나 용역의 특성, 거래내용 및 방식 등에 비추어 거래의 상대방이 상품 또는 용역의 대가로서 사업자에게 현실적으로 지급하는 것이라면 그 명칭에 구애됨이 없이 당해 상품 또는 용역의 가격에 포함된다.[61]

73 '가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위'라 함은 최종거래 가격을 결정하는 행위는 물론 최종가격을 결정하는데 필요한 요소를 결정하는 행위를 포괄하는 것으로서 결정대상이 되는 가격은 평균가격, 표준가격, 기준가격, 최고·최저가격 등 명칭 여하를 불문한다.[62] 또한 사업자가 가격을 인상하는 행위뿐만 아니라 가격을 인하하거나 현행가격을 유지하는 행위, 최고가격이나 최저가격범위를 설정하는 행위, 인상률, 할인율, 할증률, 이윤율 등과 같이 가격에 영향을 미치는 요소를 결정·유지·변경하는 행위 등을 포함한다.[63]

61) 대법원 2001. 5. 8. 선고 2000두10212 판결 참조
62) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000두8905 판결, 대법원 2009.4.9. 선고 2007두5387 판결, 서울고법 2006. 12. 20. 선고 2006누4167 판결 참조
63) 공동행위 심사기준(개정 2015. 10. 23. 공정위 예규 제235호) Ⅳ. 1. 다.

(3) 법 제19조 제1항 제4호에 해당하는 행위

74 법 제19조 제1항 제4호에서 규정하는 '거래지역 또는 거래상대방을 제한하는 행위'라 함은 사업자별로 거래지역을 정하는 행위, 특정지역에서는 거래하지 않도록 하거나 특정 지역에서만 거래하도록 하는 행위 등과 같이 거래지역을 제한하는 행위와 사업자별로 거래상대방을 정하는 행위, 특정사업자와는 거래하지 않도록 하거나 특정 사업자와만 거래하도록 하는 행위 등과 같이 거래상대방을 제한하는 행위를 의미한다.

(4) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

75 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'라 함은 사업자가 다른 사업자와 공동으로 낙찰예정자나 투찰가격, 낙찰가격 등 입찰에서의 경쟁요소를 사전에 결정하는 행위를 의미한다.

나) 경쟁제한성

76 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

77 해당 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 해당 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 해당 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여 해당 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[64]

64) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2012두19298 판결, 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두24498 판결 참고

78 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[65]

다) 하나의 공동행위

79 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다.[66]

3) 피심인들의 위 2. 가. 행위의 위법 여부

가) 합의의 존재 여부

(1) 법 제19조 제1항 제1호에 해당하는 합의

80 위 2. 가. 2) 가)의 계통가격 합의는 피심인들이 계통가격 방어라는 동일한 목적 하에 계통거래와 자체거래의 기준이 되는 계통가격의 수준을 사전에 정한 것이므로, 계통가격의 수준을 방어하자는 의사의 합치가 인정되고, 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제1호의 합의에 해당한다.[67]

---

65) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결 참고
66) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참고
67) 별표의 경우 2018. 3. 22. 이래로 계통가격을 협의하는 모임에 직접적으로 참석하지는 않았지만, ① 당시 별표와 서로 긴밀한 관계(상진의 최○○은 별표의 기술고문이었고, 상진의 김○○ 부장은 별표의 등기이사였음)에 있었던 상진의 최○○이 2018. 3. 22. 관련 협의내용을 별표에게 알려주었다고 진술한 바 있고, 별표의 김○○도 세부적인 내용은 기억나지는 않지만, 3. 22. 모임에 대하여 상진의 최○○으로부터 들은 바 있다고 진술하였고, ② 별표도 4월 중순 경에 다른 회사와 동일한 조건으로 계통가격 관련 계약을 체결하였다는 점에서 다른 사업자의 협의 내용을 수용하였다고 볼 수 있으므로 최소한 묵시적으로 합의에 가담하였다고 판단된다.

81 위 2. 가. 2) 나)의 영업과정에서의 합의는 피심인들간 계통가격을 준수하여 영업을 하고, 추가 할인을 최소화하자는 의사의 합치가 있었음이 인정되고, 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제1호의 합의에 해당한다.

(2) 법 제19조 제1항 제4호에 해당하는 합의

82 위 2. 가. 2) 나)의 영업과정에서의 합의는, 피심인들이 전년도 거래를 존중하여 영업을 하자고 합의함으로써 전년도에 다른 피심인이 판매하고 있는 지역, 작목반 등에 영업을 하지 말고, 전년도 거래선을 유지하자는 의사의 합치가 인정되고, 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제4호의 합의에 해당한다.

(3) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 합의

83 위 2. 가. 2) 다)의 농협경제지주가 발주한 장수필름 입찰에서 일신, 상진, 자강, 동아가 사전에 투찰가격이나 낙찰예정자 등을 사전에 정하는 의사의 합치가 있었음이 인정되고, 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제8호의 합의에 해당한다.

나) 경쟁제한성 판단

(1) 관련시장 획정

84 이 사건 관련 상품시장은 다음과 같은 점을 고려하여 '농업용 하우스 필름 시장'으로 본다.

85 피심인들은 농협경제지주와 계통계약을 체결하는 농업용 하우스용 필름을 대상으로 계통가격을 합의하고, 영업과정에서 영업 가격 및 거래처 등에 대해서 합의를 하였다. 하우스 내가 아닌 노지에 매립하는 멀칭 필름의 경우에는 하우스 필름과 기능, 제조 방식이 상이하여 대체가능성이 낮을 뿐만 아니라 이 사건 관련한 계통계약

대상이 아니므로 관련상품에서 제외한다.

86 다만, 하우스 내에 매립하는 멀칭 필름의 경우는 노지 매립 멀칭에 비해 보다 많은 기능이 요구된다는 점, 농협경제지주의 계통계약 대상에 해당된다는 점, 하우스 필름과 같이 거래가 이루어 진다는 점, 피심인들의 이 사건 합의대상에도 포함된다는 점을 고려할 때, 관련상품에 포함시키는 것이 타당하다.

87 농업용 하우스 필름 대리점 및 농자재상사에서 농민들에게 수시로 직접 판매하는 농업용 하우스 필름은 관련시장에서 제외한다. 농업용 하우스 필름의 가격을 대리점 및 농자재상사가 자체적으로 정하고, 시장상황에 따라 수시로 변동되기 때문에, 피심인들이 특정 가격을 정하여 강요할 수 없기 때문이다.

88 또한, 피심인들이 전국적으로 판매하는 농업용 하우스 필름에 대해 이 사건 합의를 한 점, 피심인들의 사업장이 특정 지역에 국한되지 않고 전국에 분포하고 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때 이 사건 관련 지리적 시장은 '국내 시장'으로 보는 것이 타당하다.

(2) 판단

89 피심인들의 이 사건 공동행위는 가격을 공동으로 결정하고 거래지역을 제한하는 것으로서 그 성격상 효율성 증대 효과는 기대하기 어려운 반면 경쟁제한효과는 명백한 경성 공동행위에 해당하는 점, 피심인들의 국내 농업용 하우스 필름 시장에서의 점유율이 100%에 달하여 관련 시장에의 파급효과가 막대한 점 등을 고려할 때, 이 사건 공동행위가 국내 농업용 하우스 필름 시장에 미치는 경쟁제한효과는 매우 크다고 판단된다.

다) 하나의 공동행위인지 여부

90 이 사건 공동행위는 농업용 하우스 필름을 제조·판매하는 사업자인 피심인들이 농업용 하우스 필름과 관련하여 농협경제지주와 단위농협 등으로부터의 가격 인하

요구에 대응하고, 거래처를 안정적으로 확보하기 위한 단일한 의사와 동일한 목적하에 이루어졌고, 공동행위가 중단 없이 계속 이어져 왔으므로[68][69] 하나의 공동행위로 인정된다.

4) 소결

91 피심인들의 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제1호, 제4호 및 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치

92 향후 이 사건 공동행위와 동일하거나 유사한 법 위반행위가 재발하지 않도록 하기 위하여 피심인들에 대하여 법 제21조의 규정에 따라 행위금지명령 및 교육실시명령을 부과한다.

나. 과징금

1) 부과 여부

93 피심인들의 이 사건 공동행위는 위반행위 성격상 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한효과만 발생시키는 것이 명백하므로 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제61조 및 [별표2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[70] Ⅲ. 1. 및 Ⅲ. 2. 다.의 규정에

68) 자강의 경우는 2018년 6월 논산 연합구매와 7월 광활농협 납품 건에서 업체와의 협의를 어기기는 하였지만, 동시에 이뤄졌던 성주 연합구매 협의와 부산·경남 지역 모임에 지속적으로 참여하였다는 점에서 이 사건 공동행위를 중단하였다고 보기 어렵다.

69) 위 2. 가. 2) 다)의 농협경제지주 장수필름 입찰 합의는 피심인들 중 일신, 상진, 자강, 동아만 참여하였으나 낮은 가격으로 단가가 결정되는 경우 계통가격에 부정적인 영향을 끼치기 때문에 합의를 한 측면이 있는 점(2월 입찰), 계통가격을 준수하자는 이 사건 합의의 취지가 그대로 반영되어 있다는 점(8월 입찰)을 고려할 때, 다른 합의와 의사와 목적이 동일하다고 판단된다.

70) 2017. 11. 30. 공정거래위원회고시 제2017-21호로 개정된 것을 말하며, 이하 '과징금고시'라 한다.

따라 과징금을 부과한다.

2) 산정기준

94 법 시행령 [별표 2] 및 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1)의 규정에 따르면 부당한 공동행위에 대하여는 관련매출액에 위반행위 중대성 정도별 부과기준율을 곱하여 산정기준을 정한다.

가) 관련매출액

95 관련매출액은 위반사업자가 위반기간 동안 일정한 거래분야에서 판매한 관련 상품이나 용역의 매출액 또는 이에 준하는 금액을 말한다. 관련매출액을 산정함에 있어서 관련 상품의 범위는 위반행위로 인하여 직접 또는 간접적으로 영향을 받은 상품의 종류와 성질, 거래지역, 거래상대방, 거래단계 등을 고려하여 행위 유형별로 개별적·구체적으로 판단하되, 관련 상품에는 당해 위반행위로 인하여 거래가 실제로 이루어지거나 이루어지지 아니한 상품이 모두 포함된다.[71]

(1) 계통가격 합의 및 영업과정에서의 합의

96 피심인들은 농업용 하우스 필름에 대한 2018년도 계통가격을 합의하고, 영업과정에서 동 계통가격을 기준으로 하여 영업가격 및 거래처 등에 대해 합의하였으므로, 2018년 계통가격이 적용된 2018. 4. 25.부터 2019. 2. 24.까지 2018년도 계통가격을 기준가격으로 하여 거래된 농업용 하우스필름[72]의 매출액을 관련매출액으로 산정한다.[73]

97 이에 따른 피심인별 관련매출액은 아래 <표 9>와 같다.

71) 법 시행령 [별표2], 과징금고시 Ⅱ. 5. 나. (1)
72) 하우스 내에 피복하는 멀칭 필름의 매출액도 포함한다.
73) 피심인들이 관련매출액에서 제외되어야 한다고 주장하는 영업과정에서 별도의 합의가 없었던 지역의 관련매출액, 자체 거래로 인한 매출액, 장기성 폴리올레핀 필름 관련매출액, 판매거래 약정을 통한 매출액 등은 계통가격에 직·간접적으로 영향을 받아 결정된다는 점을 고려하여 모두 관련매출액에 포함한다.

<표 9> 피심인별 관련매출액(농협경제지주 장수필름 입찰 제외)

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	관련매출액
1	일신	7,718,403,102
2	삼동	8,980,224,117
3	태광	9,054,616,031
4	광주원예	7,910,481,281
5	흥일	5,360,830,802
6	상진	927,886,708
7	자강	4,482,534,102
8	동아	5,268,565,780
9	별표	67,552,660
10	진주원예	5,698,413,096
11	경농	2,884,637,596

(2) 농협경제지주 발주 장수필름 입찰 합의

98 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 입찰담합의 경우, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)의 규정에 따라 낙찰(경락)이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을, 예상물량만 규정된 납품단가 입찰의 경우에는 심의일 현재 실제 발생한 매출액을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다.

99 2018년 2월 입찰의 경우 최초 입찰에서는 일신, 자강, 동아 등 3개사가 합의하였으나, 재입찰에서는 합의가 없었으므로 이는 과징금고시상 낙찰되지 아니한 경우에 해당하며 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)의 규정에 따라 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 보아야 한다. 해당 입찰의 경우 위 3개사는 낙찰자에 대해서는 합의하지 않았고 예정단가도 없으며 최초 입찰 시 가장 낮은 단가로 응찰했던 동아의 응찰단가(2,930 원)만 확인되고 있어 해당 단가를 낙찰예정자의 응찰단가로 보고 이에 예상물량(147,768킬로그램)을 곱한 금액이 응찰금액이 되므로 이를 관련매출액으로 본다.

100 2018년 8월 입찰의 경우 합의에 참여하지 않은 제3자인 자강이 낙찰되었으므로 낙찰이 되지 아니한 경우에 해당하므로 낙찰예정자인 상진의 응찰단가(3,400원)에 예상 물량(50,000킬로그램)을 곱한 금액이 응찰금액이 되므로 이를 관련매출액으로 본다.

101 이에 따른 피심인별 관련매출액은 아래 <표 10>과 같다.

<표 10> 농협경제지주 발주 장수필름 입찰 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구분	피심인	관련매출액
2018년 2월 입찰	일신	432,960,240
	자강	432,960,240
	동아	432,960,240
2018년 8월 입찰	일신	170,000,000
	동아	170,000,000
	상진	170,000,000

나) 부과기준율

102 이 사건 공동행위는 가격을 결정하고 거래를 제한한 것으로서 그 성격상 경쟁제한효과만 발생시키는 '중대한 위반행위'에 해당하나, 거래상대방인 농협경제지주가 계통가격 협상에 있어 우월적 지위가 있는 점, 이 사건 위반행위가 발생한 2018년을 포함한 이전 3개년 동안 계통가격이 지속적으로 인하된 점 등을 감안할 때 피심인들이 취한 부당이득이나 소비자 피해의 규모가 크다고 보기 어려우므로 과징금고시 Ⅳ. 1. 단서에 의거하여 2%의 부과기준율을 적용한다.

나) 산정기준

103 산정기준은 위 가)의 관련매출액에 위 나)의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 농협경제지주가 발주한 장수필름 입찰 합의의 경우에는 들러리 사업자 수가 4 이하인 경우이므로 입찰에서 탈락한 일신, 자강, 동아, 상진에 대해서 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2)의 규정에 따라 그 산정기준의 2분의 1을 감액한다.

104 이에 따른 피심인별 산정기준은 아래 <표 11>과 같다.

<표 11> 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구분	피심인	관련매출액	부과기준율	산정기준 (탈락자 감경 적용)
계통가격 합의 및 영업과정에서의 합의	일신	7,718,403,102	2%	154,368,062
	삼동	8,980,224,117		179,604,482
	태광	9,054,616,031		181,092,321
	광주원예	7,910,481,281		158,209,626
	홍일	5,360,830,802		107,216,616
	상진	927,886,708		18,557,734
	자강	4,482,534,102		89,650,682
	동아	5,268,565,780		105,371,316
	별표	67,552,660		1,351,053
	진주원예	5,698,413,096		113,968,262
	경농	2,884,637,596		57,692,752
농협경제지주 발주 장수필름 입찰 합의	일신	602,960,240	2%	6,029,602
	상진	170,000,000		1,700,000
	자강	432,960,240		4,329,602
	동아	602,960,240		6,029,602

2) 1·2차 조정

105 피심인들은 1차 조정을 위한 사유가 없으므로 피심인별 산정기준을 1차 조정 산정기준으로 한다.

106 피심인들은 모두 조사 단계부터 공정거래위원회의 심리 종결 시까지 일관되게 행위 사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하거나 진술하는 등 조사에 적극 협력하였으므로 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가)의 규정에 따라 피심인들 모두에 대해서 1차 조정 산정기준의 100분의 20을 감경한다.

107 이에 따른 1·2차 조정 산정기준은 아래 <표 12>와 같다.

<표 12> 1·2차 조정 산정기준

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

구분	피심인	산정기준	1·2차 조정	1·2차 조정산정기준

계통가격 합의 및 영업과정에서의 합의	일신	154,368,062	△20%	123,494,450
	삼동	179,604,482		143,683,586
	태광	181,092,321		144,873,856
	광주원예	158,209,626		126,567,700
	흥일	107,216,616		85,773,293
	상진	18,557,734		14,846,187
	자강	89,650,682		71,720,546
	동아	105,371,316		84,297,052
	별표	1,351,053		1,080,843
	진주원예	113,968,262		91,174,610
	경농	57,692,752		46,154,202
농협경제지주 발주 장수필름 입찰 합의	일신	6,029,602	△20%	4,823,682
	상진	1,700,000		1,360,000
	자강	4,329,602		3,463,682
	동아	6,029,602		4,823,682
합계	일신	-		128,318,132
	삼동			143,683,586
	태광			144,873,856
	광주원예			126,567,700
	흥일			85,773,293
	상진			16,206,187
	자강			75,184,228
	동아			89,120,734
	별표			1,080,843
	진주원예			91,174,610
	경농			46,154,202

3) 부과과징금의 결정

108 상진의 경우 의결일 직전 사업연도 사업보고서상 완전자본잠식 상태에 있고, 자본잠식률이 180.4%인 점을 감안하여 2차 조정 산정기준의 80%를 감경한다. 나머지 피심인들은 조정사유가 없으므로 2차 조정 산정기준을 유지한다. 이에 따라 산정된 피심인별 부과과징금(1백만 원 미만의 금액을 버린 금액)은 아래 <표 13>과 같다.

<표 13> 피심인별 부과과징금

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

구분	피심인	1·2차 조정산정기준	부과과징금 조정	최종 부과과징금

계통가격 합의 및 영업과정에서의 합의	일신	128,318,132	해당 없음	128,000,000
	삼동	143,683,586		143,000,000
	태광	144,873,856		144,000,000
	광주원예	126,567,700		126,000,000
	홍일	85,773,293		85,000,000
	상진	16,206,187	△80%	3,000,000
	자강	75,184,228	해당 없음	75,000,000
	동아	89,120,734		89,000,000
	별표	1,080,843		1,000,000
	진주원예	91,174,610		91,000,000
	경농	46,154,202		46,000,000

4. 결론

109 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제1호, 제4호 및 제8호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제21조를, 과징금 부과에 대해서는 법 제22조를 각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2023년 4월 26일

의 장 위 원 김 성 삼

위 원 이 정 희

위 원 김 동 아